

Tentamen : Tax 2 - Instroomprogramma Post-Master

Datum : 13 juni 2022

Beschikbare tijd : (2,5 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	11 punten
Opgave 2	18 punten
Opgave 3	10 punten
Opgave 4	9 punten
Opgave 5	20 punten
Opgave 6	14 punten
Opgave 7	7 punten
Opgave 8	11 punten

- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van wetten en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2022 of 2021, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2022.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (11 punten)

BV Greet drijft al vijf jaar een accountantskantoor als ze op 1 juli 2021 een nieuw kantoorgebouw aanschafft. BV Greet neemt dit kantoor op 1 januari 2022 in gebruik. De koopprijs is € 330.000 voor het kantoorpand (WOZ-waarde € 335.000) en € 20.000 voor de ondergrond (WOZ-waarde € 20.000). De bijkomende kosten bij de aanschaf van het pand bedragen € 10.000 (€ 4.000 notariskosten en € 6.000 overdrachtsbelasting). Het kantoorpand heeft een levensduur van 40 jaar met een restwaarde van € 40.000.

Gevraagd:

- 1) Hoeveel mag BV Greet in 2022 afschrijven op de genoemde zaken?

Werknemer X is op balansdatum 10 jaar in dienst bij de eenmanszaak van Y. Bij 25 jaar in dienst krijgt X op grond van zijn arbeidsovereenkomst een jubileumgratificatie van € 1.000. De kans dat deze werknemer X bij de onderneming van Y tot die tijd werkzaam blijft, wordt geschat op 55%. Y wil op balansdatum hiervoor een voorziening vormen.

Gevraagd:

- 2) Mag Y een voorziening vormen gelet op de casusgegevens?

Opgave 2 (18 punten)

Ondernemer Frans, 44 jaar en woonachtig in Amsterdam, wil per 1 januari 2022 zijn eenmanszaak omzetten in een BV. Zijn fiscale balans per 31 december 2021 ziet er als volgt uit, met tussen haakjes de waarden in het economische verkeer:

Fiscale balans (x € 1.000) van ondernemer Frans per 31 december 2021				
Pand	200	(325)	Kapitaal	16
Voorraad	50	(45)	Oudedagsreserve	80
Overige activa	150	(150)	Langlopende schulden	290 (290)
Goodwill	-----	(200)	Crediteuren	14 (14)
	400			400

Gevraagd:

- 3) Welke mogelijkheden zijn er om belastingheffing bij de inbreng van de onderneming in de BV te voorkomen?

Frans brengt zijn gehele onderneming geruisloos in de BV in. Hij wenst daarbij optimaal gebruik te maken van de in de standaardvoorwaarden geboden crediteringsmogelijkheden.

Extra gegeven naast de al eerder gepresenteerde balans:

- De materiële belastingschulden van Frans per 31 december 2021 bedragen € 22.000;
- Frans bedingt voor de oudedagsreserve bij zijn BV een stamrecht met een koopsom van € 80.000 (de stakingsaftrek is door Frans in het verleden al benut);
- Voor de latente vennootschapsbelasting dient u uit te gaan van 20%;
- De BV gaat aandelen uitgeven met een nominale waarde van € 500,-- per stuk.

Gevraagd:

- 4) Bereken de hoogte van het commercieel op aandelen gestorte aandelenkapitaal (bestaande uit nominaal aandelenkapitaal en agioreserve).
- 5) Geef de fiscale openingsbalans van de BV.

Opgave 3 (10 punten)

Joan (40 Jaar) de buiten gemeenschap van goederen gehuwde partner van Pierre Vermeulen (41 jaar), bezit een aantal panden in de binnenstad van Utrecht, die in box 3 vallen. De eigenaar van het pand naast haar, wil zijn pand verkopen. Hij geeft aan € 300.000 voor het pand te willen hebben. Joan

weet dat een van haar huurders wegens uitbreiding van zijn kantoor een dergelijk pand wil kopen en daar € 400.000 voor over heeft. Dit omdat hij al een bod heeft gedaan op haar eigen pand. Joan koopt het pand van de buurman, verkoopt het door aan haar huurder en behaalt een voordeel van € 100.000.

Gevraagd:

- 6) Wat zijn de fiscale gevolgen van het bovenstaande voor Joan?

Jan Vermeulen, de broer van Pierre Vermeulen bezit in 2021 optierechten om 3% van het aandelenkapitaal van X BV te verwerven. X BV handelt in bouwmaterialen. Daarnaast bezit Jan 4% van het geplaatste aandelenkapitaal van X BV.

Gevraagd:

- 7) Heeft Jan Vermeulen in 2021 een aanmerkelijk belang in X BV? Noem daarbij het/de relevante wetsartikel(en).

Jan maakt op 2 januari 2022 gebruik van het optierecht om 3% van de aandelen in X BV te verwerven.

Gevraagd:

- 8) Heeft Jan Vermeulen in 2022 een aanmerkelijk belang in X BV? Noem daarbij het/de relevante wetsartikel(en).

De dochter van Jan, Pien bezit 4,99% van het geplaatste aandelenkapitaal in X BV.

Gevraagd:

- 9) Heeft Pien in 2022 een aanmerkelijk belang in X BV? Noem daarbij het/de relevante wetsartikel(en).

Opgave 4 (9 punten)

Roberto Mancini is een bekende Italiaanse couturier, die over de hele wereld producten verkoopt onder zijn naam zoals kleding en parfumerie.

Gevraagd:

Geef onder vermelding van betreffend(e) wetsartikel(len) aan of onderstaande rechtssubjecten, waarin Roberto steeds alle aandelen bezit, in Nederland binnen- of buitenlands belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting:

- 10) Mancini Paris SA is gevestigd in Parijs (Frankrijk) en heeft een vaste inrichting in Amsterdam;
- 11) Mancini Parfumes Ltd is gevestigd te Amsterdam;
- 12) Mancini Pensioen BV is gevestigd op de Kaaimaneilanden (Nederland heeft geen belastingverdrag met de Kaaimaneilanden).

Opgave 5 (20 punten)

John de Groot is directeur-grotaandeelhouder (94%) van De Groot Holding BV. De Groot Holding BV is als moedermaatschappij sinds 2020 gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met De Groot Bouwbedrijf BV en De Groot Vastgoed BV. De Groot Holding BV bezit 100% van de aandelen in haar dochtervennootschappen. Het gehele De Groot concern is gevestigd te Groningen. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2021 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 5.500.000 en het fiscaal eindvermogen is € 7.750.000. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.

- b. In 2021 is voor € 200.000 aandelenkapitaal gestort in De Groot Holding BV door de aandeelhouders pro rata hun belang in De Groot Holding BV.
- c. De Groot Bouwbedrijf BV heeft een vordering op De Groot Holding BV van € 250.000. De betaalde rente over 2021 bedroeg nihil terwijl een zakelijke rente € 10.000 zou hebben bedragen.
- d. De nog te betalen Vpb op eindbalans 2020 bedraagt € 225.000. De nog te betalen Vpb op de eindbalans 2021 bedraagt € 100.000. In 2021 is een voorlopige aanslag Vpb 2021 betaald van € 300.000. Daarnaast is in 2021 een definitieve aanslag Vpb 2019 betaald van € 75.000.
- e. De Groot Holding BV heeft in 2021 5% van de aandelen in Jansen Architecten BV te Leeuwarden verworven. De aankoopkosten (notariskosten) bedroegen € 15.000.
- f. De Groot Bouwbedrijf BV heeft in 2021 haar in 2018 verworven aandelenbezit van 20% van de aandelen in Schreurs Houtzagerij BV te Zwolle verkocht. Zij heeft daarbij een boekwinst gemaakt van € 175.000.
- g. De Groot Vastgoed BV verhuurt een pand aan Elise de Groot, de dochter van John de Groot, voor € 15.000, die daarin een modezaak exploiteert. Een zakelijke huur zou € 25.000 hebben bedragen.
- h. De Groot Holding BV heeft over 2021 aan haar commissaris, die 6% van de aandelen in De Groot Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 30.000.
- i. Ter zake van de verkoop van een bedrijfspand is in 2021 terecht een boekwinst van € 500.000 gedoteerd aan de herinvesteringsreserve.
- j. De Groot Holding BV heeft in 2021 een gift gedaan aan het Rode Kruis voor een bedrag van € 200.000.

Gevraagd:

- 13) Bepaal het belastbare bedrag 2021 voor De Groot Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2021 van De Groot Holding BV.

Opgave 6 (14 punten)

Pronto Holland Holding BV bezit alle aandelen in Pronto Holland Meubels BV die een woonwinkel exploiteert welke is gespecialiseerd in moderne eigentijdse meubels en woondecoraties. Beide vennootschappen zijn gevestigd te Rotterdam. Pronto Holland Holding BV heeft € 1.000.000 rentedragend uitgeleend aan haar dochter Pronto Holland Meubels BV. De leningsvoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van een deelnemerschapslening (in de zin van HR BNB 2006/82 en HR BNB 1998/208). Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Gevraagd:

- 14) Noem de drie cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening?
- 15) Is de ontvangen rente op de lening bij Pronto Holland Holding BV belast?
- 16) Is de ontvangen rente op de lening bij Pronto Holland Holding BV belast indien de lening niet aan alle cumulatieve eisen van de deelnemerschapslening voldoet?

De in Italië gevestigde vennootschap Pronto Group NV bezit 100% van de aandelen in Pronto Holland Holding BV. Daarnaast bezit Pronto Group NV alle aandelen in zowel Pronto Spain SA, gevestigd te Madrid (Spanje) als in Pronto Antillen NV, gevestigd op de Antillen. De Pronto Group NV exploiteert wereldwijd woonwinkels. In 2021 keert Pronto Spain SA een dividend uit van € 4.000.000 aan Pronto Group NV. Pronto Group NV stort vervolgens € 2.000.000 kapitaal in Pronto Antillen NV. Verder leent Pronto Group NV € 2.000.000 aan Pronto Holding Holland BV tegen een zakelijk rentepercentage van 3%. Pronto Group NV in Italië heeft geen openstaande verliezen en is erg winstgevend. In Italië wordt een naar Nederlandse maatstaven redelijk tarief geheven.

Gevraagd:

- 17) Geef onder vermelding van het/de van toepassing zijnde wetsartikel/wetsartikelen aan of de rentekosten van € 60.000 aftrekbaar zijn bij Pronto Holding Holland BV. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Opgave 7 (7 punten)

Fortune Koffie BV gevestigd te Amsterdam bezit reeds tien jaar 51% van de aandelen in Fortune Café SA gevestigd te Madrid (Spanje). Fortune Café SA is in 2022 geliquideerd (ontbonden en vereffend). Het opgeofferd bedrag van Fortune Koffie BV in Fortune Café SA bedraagt € 8 miljoen en de liquidatie-uitkering bedraagt € 1 miljoen. In 2018 en 2019 heeft Fortune Café SA nog dividenduitkeringen gedaan aan Fortune Koffie BV van in totaal € 1,5 miljoen.

Gevraagd:

- 18) Bereken het liquidatieverlies 2022 voor Fortune Koffie BV.
- 19) Wat is het antwoord op vraag 18) indien Fortune Café SA niet in Madrid (Spanje) zou zijn gevestigd maar in Rio de Janeiro (Brazilië)?

Opgave 8 (11 punten)

Veolia Holding BV vormt vanaf 2018 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Veolia Vervoer BV en Veolia Energie BV. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per 2 januari 2020 heeft Veolia Holding BV een pand aan Veolia Energie BV overgedragen voor de fiscale boekwaarde van € 900.000. Het pand was op de taxatiedatum 2 januari 2020 door een extern gecertificeerd taxateur getaxeerd op € 1.200.000. Veolia Holding BV verkoopt de aandelen in Veolia Energie BV op 1 mei 2022 aan een derde. De juridische levering van de aandelen vindt plaats op 1 juni 2022. De waarde in het economische verkeer van het pand bedraagt zowel op 1 mei 2022 als op 1 juni 2022 € 1.400.000.

Gevraagd:

- 20) Noem drie voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, anders dan het indienen van één aangifte vennootschapsbelasting voor de fiscale eenheid.
- 21) Per wanneer wordt de fiscale eenheid vennootschapsbelasting tussen Veolia Holding BV en Veolia Energie BV verbroken?
- 22) Leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst? Zo ja, tot welk bedrag (werk in dat geval de voordeligste oplossing uit)? Zo nee, waarom niet?